

1500116-15.2022.8.26.0598

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CHAIANE MARIA BUBLITZ

Comarca: Bariri

Foro: Foro de Bariri

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... da condenação simultânea pelo delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e delito de corrupção de menores. Isso porque a incidência da majorante do delito de roubo e a caracterização do delito de corrupção de menores decorrem de condutas autônomas que tutelam bens jurídicos distintos. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bariri

Foro de Bariri

1ª Vara

Av. Claudionor Barbieri, nº 488, Bariri-SP - cep 17250-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500116-15.2022.8.26.0598 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500116-15.2022.8.26.0598

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2061656/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 23404235 - CENTRAL

POL.JUD-JAÚ, 2061656 - DEL.POL.BARIRI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR ANTONIO NARDELLI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHAIANE MARIA BUBLITZ

I. RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra JOÃO VITOR ANTONIO NARDELLI, dando-o como incurso nas sanções previstas nos artigos 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 70, do Código Penal, pela prática, em tese, dos seguintes fatos, assim descritos na inicial acusatória:

1. Consta do incluso inquérito policial que, no dia 06 de março de 2022, por volta das 00h36min, na Av. Tenente Peliciotti, 505, centro, nesta cidade e comarca de Bariri-SP, JOÃO VITOR ANTONIO NARDELLI, qualificado à fl. 15, agindo juntamente com o adolescente R. F. R., subtraiu, para proveito comum, mediante emprego de violência e grave ameaça, coisa móvel alheia consistente em 01 (um) telefone

celular Motorola G20, avaliado em R\$ 1.208,07 (um mil e duzentos e oito reais e sete centavos) (cf. fls. 67), pertencente à adolescente R. G. V.

2. Consta também que, nas mesmas circunstâncias descritas no parágrafo anterior, JOÃO VITOR ANTONIO NARDELLI, já qualificado, facilitou a corrupção do menor R. F. R., com ele praticando a infração penal descrita no item "1".

Ao que se apurou, nas circunstâncias de tempo e local acima discriminados, o Indiciado estava na companhia do adolescente R. F. R., oportunidade em que com ele deliberou a prática de crime patrimonial.

Para tanto, João Vitor e o adolescente avistaram a vítima na via pública e, com sua bicicleta, se aproximaram dela e anunciaram o assalto.

Na ocasião, o Investigado, em tom agressivo e intimidatório, abordou a vítima dizendo "perdeu, perdeu" (sic) e, concomitante a isso, empregou violência consistente em um empurrão contra a adolescente vítima, por meio do qual obteve êxito em retirar das mãos da vítima o seu celular, tomando-o para si.

Na sequência, em posse do aparelho celular, o Indiciado e o adolescente infrator se evadiram do local, restando apurado que alienaram o aparelho a terceiro não identificado pela monta de R\$ 100,00 (cem reais), para comum proveito do valor arrecadado.

Nada obstante, é dos autos que, no momento em que a adolescente vitimada retornava para sua residência, esta visualizou os agentes que haviam a abordado, de maneira que imediatamente comunicou à Polícia Militar, que, comparecendo ao local, apreendeu o adolescente e deu voz de prisão em flagrante em desfavor de João Vitor, uma vez que sua identificação pôde ser corroborada pela análise das imagens captadas por câmeras de segurança do local onde ocorreu o crime.

Formalmente indagado em solo policial, João Vitor confessou parcialmente os fatos, relatando haver subtraído o celular e procedido à sua venda, na companhia do adolescente R. F. R. (cf. fl. 08).

Além disso, quanto ao item "2", ficou caracterizada a corrupção do adolescente R. F. R. pelo Investigado, com o qual subtraiu o celular da vítima para utilizar o valor correspondente à sua venda em proveito comum.

Realizada a prisão em flagrante do réu, a prisão pré-cautelar foi convertida em prisão preventiva (fls. 54/56).

Ausentes as causas de rejeição do art. 395 do CPP, a denúncia foi recebida em 11 de março de 2022 (fl. 82), e o réu foi citado para responder à acusação (art. 396 do CPP), apresentada à fl. 105 (art. 396-A do CPP).

Não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 109/110).

Em instrução, foi ouvida a vítima, duas testemunhas e, ao final, interrogado o réu. Em alegações finais mediante memoriais (fls. 146/151), o Ministério Público pugnou, em síntese, pela condenação nos termos da denúncia. Teceu considerações quanto à dosimetria da pena, requerendo a exasperação da pena-base em razão do delito ter sido cometido durante repouso noturno e contra vítima menor de idade; na segunda fase, a aplicação da atenuante da menoridade relativa e o não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; na derradeira e última fase, a causa de aumento de pena prevista no concurso de agentes; nesse sentido, a soma dos delitos, na forma do concurso formal. Por fim, postulou pelo cumprimento da pena em regime inicial fechado, negando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A Defesa, em alegações finais por memoriais (fls. 157/159), pugnou, em síntese, pela improcedência do pedido condenatório e absolvição do réu; subsidiariamente, pela consideração da atenuante da confissão.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Inexistindo nulidade a sanar, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A pretensão punitiva é procedente, nos termos das razões a seguir expostas. A materialidade do fato foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), boletim de ocorrência (fls. 12/14), imagem captada pela câmera de segurança (fl. 37), corroborada pela prova oral coligida, que adiante será exposta. Com relação à autoria, o réu João Vitor Antonio Nardelli, interrogado em juízo, negou que vendeu o aparelho celular para adquirir drogas. Estava precisando de dinheiro, por isso subtraiu o celular. Deixou o celular em sua casa. Sua mãe o devolveu à vítima, posteriormente. O dinheiro que estava consigo na abordagem dos policiais era oriundo de trabalho. Quantos aos fatos, narrou que estava descendo a rua do centro com o menor de idade, e, como estavam ambos com problemas financeiros, "aproveitaram a oportunidade" e roubaram o celular. Não deu tempo de vender o celular. A vítima estava beijando um rapaz enquanto segurava o celular. Nesse momento, chegou de bicicleta, anunciou o roubo, puxou o aparelho das mãos da vítima, o colocou na cintura e se retirou do local. Negou ter usado força no momento da subtração. Era colega de trabalho do menor de idade envolvido. Está ciente que ele é menor de idade, mas não sabe a idade dele. Não é usuário de drogas.

Em juízo, a vítima R.G.V, ouvida por meio de depoimento especial, declarou que fora "dar uma volta" no quarteirão com seu amigo e, quando mexia no celular, foi abordada por pessoas de bicicleta que puxaram seu celular e depois fugiram do local. Não conhecia essas pessoas. Posteriormente recuperou a posse de seu aparelho celular. Não foi agredida pelos agentes, eles apenas puxaram o celular de sua mão. Estava no carro junto aos policiais na hora da abordagem. Acionou a polícia, apontou os culpados e efetuou o reconhecimento deles. Os identificou pelas vestimentas e rostos. Foi o rapaz mais velho quem puxou o celular de sua mão e falou agressivamente e em voz alta "perdeu, perdeu" (sic). O mais novo permaneceu na bicicleta.

A testemunha Osni Rogério Bottura, policial militar, declarou que sua equipe foi solicitada via rádio para atender uma ocorrência de furto em andamento. A vítima disse que conversava com uma pessoa, quando passaram dois indivíduos de bicicleta, e, anunciando "perdeu, perdeu" (sic), pegaram o celular dela à força e se retiraram do local nas bicicletas. Voltando para casa, a vítima viu que os dois indivíduos estavam próximos e acionou o 190. No local, R. G. V. informou as características dos indivíduos e onde estavam. Em patrulhamento, lograram êxito em abordar indivíduos com as mesmas características. A vítima efetuou o reconhecimento de ambos como sendo os autores do roubo. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, nem mesmo o aparelho celular roubado. Os indivíduos negaram os fatos. Em diligências com o apoio de outra equipe, conseguiram algumas imagens de câmeras de monitoramento próximas ao local dos fatos. Nas imagens dessa câmera foi possível ver os indivíduos de bicicleta, com mesmas vestimentas e tudo mais. Quando souberam das filmagens, o maior de idade confessou o ocorrido. Alegou que já havia trocado o aparelho celular por drogas. Não os conhecia antes dos fatos. A vítima era menor de idade. Não se recorda do horário, mas estava escuro quando o fato ocorreu. A vítima aparentava estar nervosa.

A testemunha Luis Henrique Augusto, policial militar, prestou depoimentos no mesmo sentido que a testemunha Osni. Acrescentou, ainda, que não se recorda se o aparelho celular foi encontrado.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, porquanto são testemunhas compromissadas assim como as demais, inexistente razão concreta de suspeição para afastar a credibilidade de seus relatos.

Nesse sentido, o TJSP: "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Ademais, inexistente nos autos prova de que tivessem a intenção de prejudicar o acusado, imputando-lhe crime não cometido, até porque não há elementos a denotar "perseguição" policial.

Pois bem.

Como se percebe, confrontando a confissão com os demais elementos de prova, analisados em conjunto (arts. 197 e 200 do CPP), noto que a autoria foi amplamente demonstrada.

O réu confessou a subtração do aparelho celular, elucidando a dinâmica dos fatos, inclusive a atuação do menor de idade, que o aguardava na bicicleta enquanto ocorria o delito.

E, não bastasse a confissão, a vítima foi firme em descrever a atuação criminosa, apontando, com precisão, ter identificado ambos os réus. O depoimento de R. G. V. foi, ainda, corroborado pelas declarações dos policiais ouvidos em juízo e imagens de câmera de segurança (fls. 31/37), as quais não deixam dúvida quanto à autoria. Logo, diante do sólido conjunto probatório amealhado, é impositiva a condenação do acusado pelo delito descrito no art. 157, §2º, inciso II, do CP, não havendo que se falar em aplicação do brocardo "in dubio pro reo".

Inegável, ainda, a prática do crime de corrupção de menores, uma vez que o réu praticou o delito de roubo na companhia do menor. Saliento que o réu tinha conhecimento da menoridade de R. F. R, conforme ele próprio declarou em seu depoimento.

Ainda quanto ao art. 244-B do ECA, necessário pontuar que, segundo entendimento pacífico, trata-se de crime formal, prescindindo da comprovação de anterior inocência da criança e do adolescente, ou de prova efetiva de corrupção. Neste sentido, a Súmula 500 do STJ - "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova efetiva corrupção do menor, por se tratar de direito formal". Desse modo, havendo prova cabal da participação do adolescente, seja pela confissão do réu, seja pelo depoimento das testemunhas, declarações da vítima e, ainda, pelas imagens das câmeras (fls. 31/37), a condenação é medida de rigor.

Destaca-se, nesse ponto, inexistir bis in idem decorrente da condenação simultânea pelo delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e delito de corrupção de menores. Isso porque a incidência da majorante do delito de roubo e a caracterização do delito de corrupção de menores decorrem de condutas autônomas que tutelam bens jurídicos distintos. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) 6. Não configura bis in idem a incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes no delito de roubo, seguida da condenação pelo crime de corrupção de menores, já que são duas condutas, autônomas e independentes, que ofendem bens jurídicos distintos. Precedentes. (...)" (HC 157.201/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015).

Assim, o contexto probatório formado nos autos comprova prova da autoria do acusado quanto aos fatos pelos qual foi denunciado. Dito isso, vai desacolhida a tese defensiva de que inexistente prova suficiente da autoria a amparar o édito condenatório, em relação a ambos os delitos.

Presentes a materialidade e a prova (acima de dúvida razoável) da autoria, cumpre examinar as questões relativas à tipicidade.

Impositivo o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 157, § 2º, II, do CP (roubo majorado: § 2º - a pena aumenta-se de 1/3 até a metade: II - se há o concurso de duas ou mais pessoas), uma vez que o crime se deu por meio de concurso de dois agentes. Destaco que a lei não distingue a espécie de concurso de agentes que causa o aumento da pena do crime de roubo, podendo tratar-se de participação, inclusive sem a necessidade de todos os concorrentes estarem no local exato do crime e com a possibilidade de um deles ser plenamente inimputável.

Noutro giro, dever-se-á aplicar, em favor do réu, a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), porquanto o réu, nascido em 15/05/2003 (fl. 18), era menor de 21 anos à data dos fatos.

Também deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP; Súmula 545 do STJ), uma vez que admitiu a conduta ilícita.

Importante consignar que a 5ª Turma do STJ, recentemente (julho de 2022), delimitou a interpretação do enunciado sumular, no sentido de que "o réu fará jus à atenuante

do artigo 65, inciso III, "d", do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória" (REsp 1.972.098).

É dizer, o artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal estabeleceu que a confissão é uma das circunstâncias que "sempre atenuam a pena", de modo que o direito subjetivo à diminuição surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o Juízo cita sua confissão na sentença condenatória (momento meramente declaratório). Tal entendimento, assim, será doravante seguido por este Juízo, em respeito à segurança jurídica, razão pela qual não prospera o requerimento formulado pelo Parquet em memoriais, de afastamento da referida atenuante. No mais, deve ser reconhecida a ocorrência do concurso formal de delitos (art. 70, primeira parte, do CP), tendo em vista que o delito de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático da infração penal do roubo. Ante todo o exposto, comprovadas a existência e a autoria do fato descrito na denúncia, e presentes a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é imperiosa a condenação.

Passo, então, à dosimetria da pena, com atenção às funções preventiva e repressiva da sanção penal e observância do princípio da individualização da pena, nos termos do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal e arts. 59 e 68, ambos do Código Penal.

Dosimetria e individualização da pena

1. Art. 157, §2º, inciso II, do CP

Na primeira fase, considerando as disposições do art. 59 do CP, registro que o réu não possui Maus Antecedentes.

Não há, nos autos, elementos hábeis para impor a negativação dos vetores referentes à conduta social e personalidade do agente (síntese das qualidades sociais e morais do réu).

Os motivos que os levaram a cometer o delito são normais à espécie.

As circunstâncias do crime (entendidas como aquelas de natureza objetiva, pertinentes ao tempo, duração, lugar e modo de prática do delito, e acessórias a ele) não são normais à espécie.

Note-se que o delito foi praticado em período noturno, quando sabidamente diminuta a vigilância, e que facilitou aos agentes o furto da res furtiva sem que chamassem a atenção.

As consequências são próprias da conduta.

Quanto ao comportamento da ofendida, a vítima em nada contribuiu para o delito.

A culpabilidade do réu (grau de reprovabilidade da conduta, que não se confunde com a culpabilidade como elemento caracterizador do crime) é normal à espécie.

Logo, presente um vetor negativo (circunstâncias do crime), aumento a pena-base em 1/6 e a fixo em 04 anos e 08 meses de reclusão, e 11 dias-multa, no mínimo legal (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado, à míngua de provas sobre as condições econômicas do réu).

Na segunda fase, ausentes agravantes.

Incidem as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP).

Logo, restabeleço a pena ao mínimo legal (04 anos de reclusão e 10 dias multa), porquanto incabível a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria, presente a causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes no crime de roubo e, considerando a inocorrência de qualquer razão que justifique o aumento em patamar superior, aplico ao réu o aumento de 1/3. Portanto, fixo a pena definitiva em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

2. Art. 244-B da Lei 8.069/90

Na primeira fase, não estão presentes circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) que

imponham a majoração da pena-base. Logo, fixo-a no mínimo legal, isto é, 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP). Não se aplicam agravantes. Entretanto, como a pena já se encontra no mínimo legal, não é o caso de reduzi-la a quem desse patamar (Súmula 231 do STJ). Portanto, estabilizo a pena no quantum anterior.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, fixo a pena, na derradeira etapa, em 01 ano de reclusão.

Concurso de crimes

Considerando o concurso formal, aplico o aumento da pena do crime mais grave (a pena do roubo majorado) em 1/6, nos termos do art. 70, caput, primeira parte, do CP, obtendo-se a pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão.

Mantém-se a pena pecuniária em 13 dias-multa, já que o crime de corrupção de menores não prevê pena de multa.

Destaco que não incide o concurso material benéfico no caso dos autos (art. 70, parágrafo único, do CP), porquanto a soma da pena do roubo (05 anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa) com a pena de corrupção de menores (reclusão de 01 ano) seria maior do que aquela obtida em concurso formal.

Regime inicial

Para a fixação do regime inicial, necessário observar o quantum da pena, a primariedade do réu e, ainda, o fato de que a maioria das circunstâncias judiciais não destoou do ordinário.

Desse modo, fixo o regime inicial SEMIABERTO, necessário e suficiente à prevenção e repressão do delito, observando-se assim o quanto previsto no § 3º, do art. 33 do CP, o qual remete ao art. 59 do CP.

Art. 387, § 2º, do CPP

Não há falar em aplicação, neste momento, da regra prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (detração penal). Eventual detração a que façam jus deverá ser examinada pelo Juízo da Execução (art. 66, III, "c", da LEP).

Substituição da pena privativa de liberdade e "sursis"

Considerando o quantum da pena imposta, não preenche o sentenciado os requisitos do art. 44 do CP, tampouco do art. 77 do CP, de modo que não há falar em substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos e aplicação da suspensão da execução da pena privativa de liberdade "sursis".

Da indenização mínima

Em respeito às garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, é imperioso reconhecer a impossibilidade de fixação de valor mínimo da indenização a que alude o art. 387, IV, do CPP, pois não houve pedido nesse sentido quando do oferecimento da denúncia.

III. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu JOÃO VITOR ANTONIO NARDELLI, como incurso nos artigos 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal, à pena de 06 (seis), 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado).

"Status Libertatis": pelos mesmos motivos já elencados anteriormente nos autos, e não havendo fato novo que altere a situação da custódia, estando presentes os fundamentos e os requisitos da prisão preventiva (artigos 312 e 313 do CPP), não poderá o acusado recorrer em liberdade, mostrando-se imperiosa a manutenção do

sentenciado no cárcere, não só para assegurar a aplicação da lei penal, como também para garantia da ordem pública.

Cumpra salientar, ainda, que, conforme o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, “(...). 5. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau.” (HC nº 529616, 5ª Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 23.06.2020, DJe 29.06.2020) e “Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma, o que ocorreu no caso.” (AgRg no RHC nº 126343, 6ª Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 30.06.2020, DJe 04.08.2020).

Logo, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Finalmente, conforme entende o STJ, “não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime. Precedente” (RHC 134443/GO, 6ª Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 15.12.2020, DJe de 18.12.2020).

Assim, presentes os motivos que a justificaram, mantenho, assim, a prisão preventiva, que deverá observar as regras próprias do regime prisional semiaberto, a ser feita em sede de execução provisória. Expeça-se a guia de execução provisória, devendo o réu ser recolhido a estabelecimento prisional compatível com o regime fixado.

Transitada em julgado:

- a) Expeça-se guia de execução definitiva e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime;
- b) Intime-se o réu para pagamento da multa;
- c) Oficie-se ao IIRGD;

d) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe.

Expeça-se certidão de honorários em favor do Defensor Dativo, consoante termos e valores do Convênio OAB/Defensoria Pública.

Condene o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, suspensa a exigibilidade, porquanto lhe concedo o benefício da justiça gratuita (art. 804 do CPP).

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se a vítima (art. 201, §2º, do CPP).

Bariri, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA